

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5613/2540

บริษัท วิคกี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
กับพวก

โจทก์

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 1388, มาตรา 1391

ป.วิ.พ. มาตรา 224 วรรคสอง, มาตรา 249

จำเลยอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ให้จำเลยร่วมกันหรือเลิกปิดกันซอยใน หมู่บ้านและห้ามขัดขวางรบกวนการใช้ซอยของโจทก์ เป็นคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์ อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาค่าเงินได้หรือเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ จึงไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ใน ข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 วรรคสอง ปัญหา ว่าคดีต้องห้ามอุทธรณ์หรือไม่ เป็นเรื่องอำนาจฟ้องเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาล อุทธรณ์ คู่ความก็ยกขึ้นฎีกาได้ ศาลฎีกาวินิจฉัยให้

ข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในชั้นได้สวนคำร้องที่จำเลยขอให้เพิกถอนคำสั่งศาลชั้น ต้นที่อนุญาตให้คุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาในเหตุฉุกเฉินตามคำขอของโจทก์ถือ เป็นข้อเท็จจริงในสำนวน

โจทก์ในฐานะเจ้าของสามยทรัพย์ได้ใช้ทางพิพาทซึ่งเป็นภารยทรัพย์ในลักษณะ เกินขอบเขตปกติแห่งการใช้รถยนต์สัญจรไปมาเข้าออกทางพิพาท โดยโจทก์ใช้

รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่จำนวนมากบรรทุกสินค้าเข้าออกผ่านทางพิพาท อันเป็นที่เห็นได้ว่าทางพิพาทจะชำรุดเสียหาย ไม่สะดวกและน่าเป็นอันตรายต่อผู้อื่นที่ใช้ทางเสียงเครื่องยนต์ รถยนต์บรรทุก กรรมกรบนรถยนต์บรรทุก คำนวณเสียจากรถยนต์บรรทุกบนถนนสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่ในหมู่บ้านจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ถือว่าได้ทำการเปลี่ยนแปลงในภาระทรัพย์อันทำให้เกิดภาระเพิ่มขึ้นแก่ภาระทรัพย์ ย่อมเป็นการกระทำโดยไม่มีสิทธิหรือไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1388 การที่จำเลยที่ 1 ในฐานะเจ้าของภาระทรัพย์ และจำเลยที่ 2 ถึงที่ 15 ในฐานะเจ้าของสามยทรัพย์ได้ร่วมกันตั้งเสาทำคานปิดกั้นทางพิพาท มิให้รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ผ่านเข้าออก ส่วนรถยนต์นั่ง รถยนต์บรรทุกเล็กผ่านไปได้ ย่อมเป็นการกระทำของผู้มีอำนาจในทางพิพาทที่จะปกป้องเยียวยาต่อการกระทำอันไม่ชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ดังกล่าวและเป็นการใช้สิทธิของเจ้าของสามยทรัพย์ทำการทุกอย่างอันจำเป็นเพื่อรักษาภาระจำยอมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1391 และการกระทำของจำเลยไม่เป็นการประกอบกรรมใด ๆ อันจะเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1390 จึงไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยทั้งสิบห้าร่วมกันรื้อท่อเหล็กที่ปิดกั้นถนนปากซอย 1 และซอย 4 ในหมู่บ้านเมืองทองนิเวศน์ 2 โครงการ 3 ออกทั้งหมด และห้ามมิให้จำเลยทั้งสิบห้าขัดขวางรบกวนการใช้ถนนทางเข้าออกของโจทก์อีกต่อไปและห้ามสร้างสิ่งปิดกั้นใด ๆ หากจำเลยทั้งสิบห้าไม่ปฏิบัติตามก็ให้โจทก์เป็นฝ่ายรื้อโดยจำเลยทั้งสิบห้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ให้จำเลยทั้งสิบห้าร่วมกันชดเชยค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงิน 300,000 บาท และให้ชดเชยค่าเสียหายอีกวันละ

100,000 บาท ตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสิบห้าจะได้รื้อถอนท่อเหล็กที่ปิดกั้นถนนออกไป

จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 13 และที่ 15 ให้การและแก้ไขคำให้การต่อสู้คดีและขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบพยานโจทก์จำเลยแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

ศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์ได้ 2 ปาก และสอบข้อเท็จจริงโดยไม่สืบพยานโจทก์จำเลยต่อไป แล้วพิพากษาให้จำเลยทั้งสิบห้าร่วมกันรื้อเหล็กปิดกั้นซอย 1 และซอย 4 ในหมู่บ้านเมืองทองนิเวศน์ 2 โครงการ 3 ห้ามขัดขวางรบกวนการใช้ซอยดังกล่าวของโจทก์ทั้งสาม

จำเลยทั้งสิบห้าอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยประการแรกตามฎีกาของโจทก์ทั้งสามว่าอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสิบห้าต้องห้ามอุทธรณ์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 หรือไม่ ซึ่งเป็นข้อกฎหมายที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ แต่เป็นเรื่องอำนาจฟ้องซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับ

ความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงรับวินิจฉัยให้ โดยโจทก์ทั้งสามฎีกาว่าทุนทรัพย์
ชั้นอุทธรณ์ไม่ถึงห้าหมื่นบาทและไม่เข้าข้อยกเว้นใด ๆ ต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จ
จริงนั้น เห็นว่า จำเลยทั้งสิบห้าอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ให้จำเลยทั้งสิบห้าร่วม
กันหรือเลิกปิดกันชอย 1 และชอย 4 ในหมู่บ้านเมืองทองนิเวศน์ 2 โครงการ 3 ห้าม
ขัดขวางรบกวนการใช้ชอยดังกล่าวของโจทก์ทั้งสามซึ่งเป็นคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์
อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาสินค้าได้ หรือเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ จึงไม่ต้องห้ามอุทธรณ์
ในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 วรรคสอง ที่
ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสิบห้า
นั้นชอบแล้ว ฎีกาข้อนี้ของโจทก์ทั้งสามฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาต้องวินิจฉัยประการที่สองตามฎีกาของโจทก์ทั้งสามว่าจำเลยทั้งสิบห้า
กระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสามหรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่าที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยรับ
ฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ใช้รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่จำนวนมากบรรทุกสินค้าเข้าออก
ผ่านทางพิพาท เป็นที่เห็นได้ว่าทางพิพาทจะชำรุดเสียหาย ไม่สะดวกและน่าเป็น
อันตรายต่อผู้อื่นที่ใช้ทาง เสียงเครื่องยนต์รถยนต์บรรทุก กรรมกรบนรถยนต์บรรทุก
ควั่นเสียงจากรถยนต์บรรทุกรบกวนสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่ในหมู่บ้าน โดย
เฉพาะเด็กนักเรียนซึ่งโรงเรียนอยู่ติดกับโกดังเก็บสินค้า เสียงเครื่องยนต์และควั่น
เสียงจากเครื่องยนต์สร้างความเดือดร้อนเป็นอันตรายต่อสุขภาพจนเจ็บป่วย โจทก์เอง
ก็ทราบ เคยขอผ่อนผันใช้ทางชั่วคราวจะหาทางใหม่ใช้ ตามบันทึกข้อตกลงที่เขต
พระโขนง แต่แล้วก็ไม่ทำนั้น เป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในชั้นใต้สวนคำร้องที่จำเลย
ทั้งสิบห้าขอให้เพิกถอนคำสั่งศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้คุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาใน
เหตุฉุกเฉินตามคำขอของโจทก์ทั้งสาม ซึ่งถือได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงในสำนวน หาใช่
เป็นการคาดคะเนหรือเป็นข้อเท็จจริงนอกสำนวนดังที่โจทก์ทั้งสามฎีกาไม่ เมื่อข้อ
เท็จจริงรับฟังได้ตามที่คู่ความรับกันและมีได้โต้แย้งกันว่า ทางพิพาทซึ่งเป็นถนนส่วน
บุคคลเป็นของจำเลยที่ 1 และเป็นการจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์ที่ 2 โจทก์ที่ 3 กับ

จำเลยที่ 2 ถึงที่ 15 และการที่โจทก์ที่ 2 กับโจทก์ที่ 3 ซื้อที่ดินจัดสรรเพื่อยู่ออาศัย จากจำเลยที่ 1 โดยให้สัญญาว่าต้องใช้ประโยชน์แห่งที่ดินและอาคารในทางที่ไม่ เป็นการละเมิดต่อกฎหมาย และไม่เป็นการรบกวนปกติสุขของผู้อยู่ข้างเคียงหรือ สังคม แต่โจทก์ที่ 2 กับโจทก์ที่ 3 กลับให้โจทก์ที่ 1 ใช้ทางพิพาทในลักษณะผิดข้อ สัญญาดังกล่าวและโจทก์ทั้งสามในฐานะเจ้าของสามยทรัพย์ได้ร่วมกันใช้ทางพิพาท ซึ่งเป็นภารยทรัพย์ในลักษณะเกินขอบเขตปกติแห่งการใช้รถยนต์สัญจรไปมาเข้า ออกบนทางพิพาทดังที่ศาลอุทธรณ์รับฟังข้างต้น ซึ่งถือได้ว่าการเปลี่ยนแปลงใน ภารยทรัพย์อันทำให้เกิดภาระเพิ่มขึ้นแก่ภารยทรัพย์ ย่อมเป็นการกระทำโดยไม่มี สิทธิหรือไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1388 ดังนั้น การที่ จำเลยที่ 1 ในฐานะเจ้าของภารยทรัพย์ และจำเลยที่ 2 ถึงที่ 15 ในฐานะเจ้าของสาม ยทรัพย์ได้ร่วมตั้งเสาทำคานปิดกั้นทางพิพาทมิให้รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ผ่านเข้า ออก ส่วนรถยนต์นั่ง รถยนต์บรรทุกเล็กผ่านไปได้ มิได้ห้ามหรือปิดกั้นไม่ให้โจทก์ ทั้งสามใช้ทางพิพาทเสียทีเดียว ย่อมเป็นการกระทำของผู้มีอำนาจในทางพิพาทใน ลักษณะปกติธรรมดาของการปกป้องเยียวยาต่อการกระทำอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ของโจทก์ทั้งสาม และเป็นการกระทำของเจ้าของสามยทรัพย์ซึ่งมีสิทธิทำการทุก อย่างอันจำเป็นเพื่อรักษาการจำยอม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1391 จึงถือว่าเป็นการกระทำโดยชอบ หากต้องถูกบังคับให้ต้องใช้สิทธิต่อพนักงาน สอบสวนหรือศาลดังที่โจทก์ทั้งสามฎีกาไม่และการกระทำของจำเลยทั้งสิบห้าดังกล่าว ก็ไม่เป็นการประกอบกรรมใด ๆ อันจะเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งการจำยอมลดไปหรือ เสื่อมความสะดวกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1390 ดังที่โจทก์ ทั้งสามฎีกาเช่นเดียวกัน ทั้งคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1250/2533 ที่โจทก์ทั้งสามยกขึ้น ในฎีกานั้น ข้อเท็จจริงก็ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในคดีนี้ ดังนั้น จำเลยทั้งสิบห้าจึงมิได้ กระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสามที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ชอบแล้ว ศาลฎีกา เห็นฟ้องด้วย ฎีกาทุกข้อของโจทก์ทั้งสามฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมบัติ เดียววิศเรศ-จำลอง สุขศิริ-ไสว จันทะศรี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ